

Règlement de concours de maîtrise d'œuvre 1^{ère}

étape : phase candidatures

Préambule

Ce règlement est décomposé en deux parties comportant d'une part la phase candidature et d'autre part la phase de projet.

La deuxième partie est provisoire et pourra faire l'objet d'adaptations, notamment pour définir le calendrier définitif de cette phase et prendre en compte les observations éventuelles du jury, formulées à l'issue de sa première réunion, sur le déroulement et les modalités de la phase projet. Sa version définitive sera mise à disposition des participants retenus, dans le respect des principes d'égalité de traitement et de transparence. Les éventuelles modifications apportées au règlement de la deuxième phase font l'objet d'une information précise dans l'invitation à participer et au plus tard à l'issue de la réunion de présentation de l'opération aux participants.

Ces adaptations ne peuvent pas concerner la formulation des critères d'évaluation des projets fixée dans l'avis de concours en application de l'article R. 2162-18 du code de la commande publique, ni remettre en cause le montant de la prime, ni la consistance des prestations demandées à l'article 14.1, sauf à l'alléger.

Sommaire

PHASE CANDIDATURE	2
Article 1 - Acheteur / Maîtrise d'ouvrage	2
Article 2 - Description de l'opération.....	2
Article 3 - Régime juridique du concours	3
Article 4 - Marché de maîtrise d'œuvre attribué à l'issue du concours	4
Article 5 - Dossier de consultation des candidats.....	4
Article 6 - Conditions de participation.....	5
Article 7 - Composition et transmission du dossier de candidature.....	7
Article 8 - Commission technique	9
Article 9 - Constitution et fonctionnement du jury	9
Article 10 - Sélection des candidatures.....	10
Article 11 - Invitation à participer au concours.....	12
PHASE PROJET [Règlement provisoire]	13
Article 12 - Calendrier prévisionnel de la phase projet	13
Article 13 - Dossier de consultation des participants.....	13
Article 14 - Composition et remise du projet.....	13
Article 15 - Organisation de l'anonymat - Secrétariat du concours.....	16
Article 16 - Evaluation des projets.....	16
Article 17 - Versement de la prime	17
Article 18 - Remise de l'offre et négociation du marché de maîtrise d'œuvre	18
Article 19 - Publication des projets	19

Article 20 - Protection des données personnelles.....	19
Article 21 - Recours	19

PHASE CANDIDATURE

ARTICLE 1 - ACHETEUR / MAÎTRISE D'OUVRAGE

Acheteur : **VILLE DE SAINT-TROPEZ**

Direction : **DIRECTION du PORT**

Adresse du siège : **PLACE DE L'HOTEL DE VILLE, 83 990 SAINT-TROPEZ**

Téléphone : (+33) 04 94 55 40 95, Courriel : commande-publique@ville-sainttropez.fr, Fax : (+33) 04 94 55

40 96, Code NUTS : FRL05

Profil d'acheteur : LOCAL TRUST / Site internet :

<https://marches.local-trust.com/?page=Frame.ConsultationsOrganisme&org=ville-saint-tropez>

L'acheteur a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à PROFILS CONSULTANTS

Le représentant de l'AMO est **Madame Sophie DESNOËS** , assurant la fonction de programmiste.

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DE L'OPÉRATION

Article 2.1 - Nature de l'opération

Le concours porte sur la réhabilitation du Hangar du Quai de l'Epi à Saint-Tropez.

- **Parcelle(s) : n° 77 et une partie d'espace public**
- **Surface concernée par le projet : environ 1 700 m²**
- **La totalité de la surface concernée est à traiter dans le cadre du projet.**

Adresse : Quai de l'Epi 83 990 SAINT-TROPEZ

Article 2.2 - Eléments essentiels du programme

Il s'agit de la réhabilitation du bâtiment situé quai de l'Epi pour améliorer les fonctions déjà présentes et définies ci-après :

- le chantier naval
- un magasin d'habillement
- un magasin d'accastillage
- et installer une partie de la capitainerie.

Les travaux se feront en site libre de toute activité.

Une note programmatique est jointe en annexe au présent RC afin de présenter plus en détail l'opération.

Article 2.3 - Part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux

La partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est de 3 000 000 € HT , en valeur du mois de juillet 2026.

Article 2.4 - Calendrier prévisionnel de l'opération

Le démarrage de la mission du maître d'œuvre est prévu en **03/2027**

La livraison de l'ouvrage objet de l'opération de travaux est souhaitée pour **juillet 2028**

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre, incluant les éléments de mission réalisés pendant l'année de parfait achèvement et d'éventuelles missions complémentaires postérieures est estimée à 28 mois.

ARTICLE 3 - RÉGIME JURIDIQUE DU CONCOURS

Article 3.1 - *Forme du concours* -

L'opération relève du champ d'application des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique (CCP).

La consultation porte sur un concours restreint de maîtrise d'œuvre conformément aux dispositions des articles L 2125-1 et L 2172-1 et organisé selon les dispositions des articles R2162-15 à R2162-21 et R 2172-1 à R 2172-6 du code de la commande publique, notamment l'article R 2172-2 dans sa rédaction issue du décret n° 2026-117 du 20 février 2026.

Article 3.2 - *Déroulement général* :

Le concours est organisé en deux phases :

- **Première phase** : les candidats remettent un dossier de candidature complet permettant de vérifier les conditions de participation et de mettre en œuvre les critères de sélection définis à l'article 10.2 du présent règlement de concours.

Le jury analyse les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci. Au vu de cet avis, l'acheteur retient ensuite un maximum de **trois candidats** admis à concourir, sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures recevables et présentant les capacités requises

- **Deuxième phase** : les participants remettent anonymement un dossier de projet dont le niveau de conception correspond à **une esquisse** +

Le jury examine les dossiers présentés sur la base des critères d'évaluation définis dans l'avis de concours et précisés au point 16.1 ci-après puis établit un classement des projets. Après la levée de l'anonymat, sous réserve que le jury ait porté des demandes d'éclaircissements et des questions dans le procès-verbal, un dialogue peut s'établir avec les participants. L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury.

A l'issue du concours, conformément aux articles R. 2122-6 et R. 2172-2 du CCP, l'acheteur lance une procédure sans publicité ni mise en concurrence lui permettant de négocier avec le ou les lauréats, après le dépôt de l'offre, les conditions techniques, administratives et financières du marché de maîtrise d'œuvre décrit à l'article 4 du présent règlement.

Article 3.3 - Calendrier prévisionnel du concours

- Envoi de l'avis de concours et mise à disposition des documents de la consultation :
10 septembre 2026
- Date et heure limites de réception des candidatures : **16 octobre 2026 - 12 heures**
- **Première réunion du jury** pour avis sur les candidatures et choix des concurrents par l'acheteur : **novembre 2026**

A titre indicatif, l'acheteur prévoit de lancer la phase projet du concours en novembre 2026 avec une remise des prestations fin 2026/janvier 2027.

Ces dates ne sont données qu'à titre indicatif.

Article 3.4 - Primes

Le montant de la prime à verser aux participants est de **12 000 € HT**. Les modalités de versement et les cas de minoration ou de suppression figurent aux articles 16.3 et 17 du présent règlement.

ARTICLE 4 - MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE ATTRIBUÉ A L'ISSUE DU CONCOURS

Article 4.1 - Missions de maîtrise d'œuvre

Catégorie de l'opération

En application de l'article R.2431-3 du Code de la commande publique, la présente opération relève de la catégorie :

« Opération de réhabilitation de bâtiment », au sens du 2° de cet article.

La mission de maîtrise d'œuvre porte sur la conception et le suivi de la réalisation de l'opération de réhabilitation-restructuration, conformément au programme, aux objectifs, aux contraintes et à l'enveloppe financière définis par le maître d'ouvrage.

Mission de base

Conformément aux articles L.2431-3, R.2431-5 du Code de la commande publique, la mission de base applicable à la présente opération de réhabilitation de bâtiment comprend les éléments de mission suivants :

- **APS** - Études d'avant-projet sommaire ;
- **APD** - Études d'avant-projet définitif ;
- **PRO** - Études de projet ;
- **ACT** - Assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux ;
- **VISA** - Examen de la conformité au projet des études d'exécution établies par les entreprises et délivrance de leur visa ;
- **DET** - Direction de l'exécution des marchés publics de travaux ;
- **AOR** - Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Éléments de mission et prestations complémentaires

En complément de la mission de base, le maître d'ouvrage confie au maître d'œuvre les éléments de mission et prestations complémentaires suivants :

- DIAG - les études de diagnostic
- OPC - Ordonnancement, pilotage et coordination
- SYN - Etudes de synthèse

Étendue générale de la mission

L'ensemble de ces éléments constitue la mission de maîtrise d'œuvre confiée au titulaire. Le maître d'œuvre assure la cohérence et la coordination de l'ensemble des études relevant de sa mission. Il est tenu, pendant toute la durée de celle-ci, à une obligation de conseil et d'alerte auprès du maître d'ouvrage et lui signale toute difficulté, incohérence ou insuffisance des données disponibles susceptible d'avoir une incidence sur la faisabilité, la qualité, le coût ou le délai de réalisation de l'opération.

La prestation remise par les participants au stade du concours est de niveau « esquisse + (ESQ+) », selon le contenu et le niveau de rendu précisés dans les documents de la consultation. Cette prestation est réalisée dans le cadre du concours et ne constitue pas un élément de la mission de base définie à l'article R. 2431-5 du Code de la commande publique.

Pour le lauréat attributaire du marché de maîtrise d'œuvre, les études se poursuivront à compter de l'élément de mission APS, sur la base de la proposition remise dans le cadre du concours et des éventuelles observations et demandes d'adaptation formulées par le maître d'ouvrage.

Article 4.2 - Décomposition en tranches

Le marché n'est pas décomposé en tranches.

Marché similaire

Un marché en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable pourra être passé pour des prestations similaires conformément à l'article R. 2122-7 du CCP. Elles seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché. Ce nouveau marché devra être conclu avant la fin des travaux de la présente opération.

Article 4.3 - Valeur estimée du marché de maîtrise d'œuvre

Pour l'application des articles R. 2121-1 et suivants du Code de la commande publique, la valeur estimée du marché de maîtrise d'œuvre est déterminée par l'application d'un taux de rémunération prévisionnel à l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux, fixée à **3 000 000 € HT (valeur juillet 2026)**.

ARTICLE 5 - DOSSIER DE CONSULTATION DES CANDIDATS

Article 5.1 - Contenu du dossier

Le dossier de consultation publié sur le profil d'acheteur comporte les documents suivants :

- le présent règlement, décomposé en deux parties (clauses régissant la phase candidature ; clauses régissant la phase projet, dont les contenus sont susceptibles d'être complétés ou adaptés par l'acheteur, après proposition éventuelle du jury, jusqu'à l'issue de la présentation de l'opération aux participants retenus) ;
- la copie de l'avis de concours ;
- la note de synthèse programmatique de l'opération (présentation synthétique : objet, localisation, enveloppe financière prévisionnelle, calendrier prévisionnel, principales contraintes) ;
- l'annexe 1 au présent RC : le tableau synthétique de présentation des candidatures (format Excel) à renseigner **OBLIGATOIREMENT** par les candidats.
- L'annexe 2 du présent RC : un document de présentation de type pwpt à renseigner

OBLIGATOIREMENT par les candidats, qui sera projeté aux membres du jury

Le programme complet et ses annexes éventuelles (études de sol, levés de géomètre...) seront ensuite mis à disposition des candidats retenus pour participer au concours sur le profil d'acheteur.

Article 5.2 - Modification de détail au dossier

L'acheteur se réserve le droit d'apporter au plus tard 15 jours avant la date limite fixée pour la réception des plis, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Lorsque la modification apportée est substantielle, l'acheteur proroge la date limite de réception des candidatures d'une durée permettant aux candidats d'en tenir compte. Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des candidatures est reportée, la stipulation précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Article 5.3 - Renseignements complémentaires

Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats peuvent poser des questions relatives à ce concours sur le profil d'acheteur au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des candidatures. Les réponses de l'acheteur seront publiées sur le profil d'acheteur au plus tard 6 jours avant cette date limite.

Les demandes de renseignement adressées par un autre canal que le profil d'acheteur ne seront pas traitées.

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le concours s'adresse aux candidats remplissant les conditions de participations définies ci-dessous, en termes d'organisation, de capacités juridique, technique, professionnelle, économique et financière.

Conformément à l'article R. 2142-25 du CCP, en cas de candidature présentée sous la forme d'un groupement, l'appréciation des capacités est globale.

Ne peuvent être admises ni à concourir ni à participer aux missions de maîtrise d'œuvre, les personnes ayant pris part à l'organisation du concours ou à l'élaboration du programme, ainsi que leurs associés ou leurs salariés ou de manière plus générale toute personne susceptible d'être en situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et conformément à l'article L. 2141-10 du CCP.

En application de l'article L. 2141-11 du CCP, l'acheteur qui envisage d'exclure un opérateur économique sur le fondement de l'alinéa précédent le met à même de présenter ses observations, afin d'établir dans un délai raisonnable et par tout moyen qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation au concours n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement.

Article 6.1 - Forme juridique du candidat

Les candidats peuvent répondre à la consultation à titre individuel ou sous la forme d'un groupement momentané d'entreprises.

Article 6.2 - Conditions propres aux candidatures en groupement

Article 6.2.1 - Forme du groupement

Aucune forme de groupement n'est imposée par l'acheteur.

Article 6.2.2 - Exigences quant au mandataire

En application de l'article R. 2142-23 du CCP, un opérateur économique ne peut être mandataire que d'un seul groupement. Le mandataire du groupement sera **impérativement architecte**.

En cas de candidature d'un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire.

Article 6.2.3 - Candidatures multiples

En application de l'article R. 2142-21 du Code de la commande publique, l'acheteur impose une exclusivité de participation aux bureaux d'études techniques (BET) intervenant au sein des équipes candidates, *à l'exception des compétences dépollution et désamiantage*.

En conséquence, *à l'exclusion des compétences dépollution et désamiantage*, un même bureau d'études ne pourra participer à plusieurs candidatures, quelle que soit la compétence technique qu'il apporte et quelle que soit sa qualité au sein de l'équipe candidate (cotraitant ou sous-traitant).

Cette exclusivité vise à garantir l'autonomie des équipes candidates et à préserver les conditions d'une concurrence équitable dans le cadre du concours.

Article 6.2.4 - Recours à la sous-traitance et aux capacités d'autres opérateurs économiques

En application de l'article R. 2142-3 du CCP, pour justifier de sa capacité et remplir les conditions de participation, le candidat peut recourir à la sous-traitance ou avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent.

En application de l'article 37 du code de déontologie des architectes, il est toutefois rappelé aux candidats, que l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission d'établissement du projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977.

Article 6.2.5 – Stabilité de la composition des groupements

En application de l'article R. 2142-26 du Code de la commande publique, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché.

Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition, ou lorsque le groupement apporte la preuve que l'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, le groupement pourra solliciter l'autorisation de l'acheteur de poursuivre la procédure ;

Il pourra, le cas échéant, proposer à l'acceptation de l'acheteur un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées.

L'acheteur se prononcera sur cette demande après examen des capacités professionnelles, techniques et financières de l'ensemble des membres du groupement ainsi modifié et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées proposés, au regard des conditions de participation définies pour la présente consultation.

Toute modification autorisée intervenant pendant la phase de concours devra, en outre, être mise en œuvre dans le respect des règles d'anonymat applicables au concours.

Article 6.3 - Capacités juridiques

Les candidats ne peuvent entrer en aucun des cas d'exclusions prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou L. 2141-7 à L. 2141-10 du CCP.

Lorsque le candidat est en situation de redressement judiciaire, il est dans l'obligation de préciser à quel stade en est la procédure.

Article 6.4 - Capacités économiques et financières

Article 6.4.1 - Garanties économiques et financières

Le candidat doit présenter des garanties économiques et financières suffisantes en rapport aux prestations confiées dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre consécutif au concours.

la moyenne du CA du candidat sur les 3 dernières années sera au minimum de **350 000 € HT** En cas de groupement, ce niveau minimal s'apprécie globalement, conformément à l'article R. 2142-25 du CCP, par cumul des chiffres d'affaires des membres du groupement ; il n'est exigé ni du seul mandataire ni de chaque membre pris individuellement. Le candidat peut également justifier de ce niveau en recourant aux capacités d'autres opérateurs économiques dans les conditions de l'article 6.2.4.

Les opérateurs économiques nouvellement créés doivent apporter la preuve de leurs capacités financières par tout moyen de preuve approprié, notamment par une déclaration appropriée de banques.

Article 6.4.2 - Assurances pour les risques professionnels

Conformément à l'article R. 2142-12 du CCP, l'acheteur exige des candidats qu'ils disposent d'une assurance permettant de couvrir les risques liés à l'exercice de la maîtrise d'œuvre et présentant un niveau de garanties approprié et suffisant pour la mission de maîtrise d'œuvre consécutive au concours.

Article 6.5 - Capacités techniques et professionnelles

Article 6.5.1 - Aptitude à exercer la profession d'architecte

En application de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la participation est réservée aux candidats qui présentent, soit à titre individuel, soit à travers un cotraitant du groupement, un architecte ou une société d'architecture répondant aux conditions définies par l'article 2 ou à l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 précitée.

Article 6.5.2 - Compétences exigées

Le candidat réunira impérativement les compétences suivantes :

- architecture (le mandataire sera impérativement l'architecte) ;
- BET structure, charpente métallique et charpente bois
- VRD
- BET économie de la construction
- Fluides humides : CVC , plomberie)
- Fluides secs : courants forts, courants faibles, photovoltaïque),
- BET dépollution et désamiantage
- OPC

Il est précisé qu'en cas de groupement, l'un des membres peut réunir plusieurs compétences.

Article 6.5.3 - Moyens techniques et humains

Le candidat devra présenter des moyens techniques et humains adaptés :

- des moyens techniques, notamment numériques (matériels et logiciels), adaptés à la nature de la mission de maîtrise d'œuvre ;
- des moyens humains en nombre et niveau suffisants au vu de l'importance et des exigences de la mission.

Article 6.5.4 - Expérience professionnelle

Le candidat doit présenter des garanties relatives à l'expérience professionnelle, en rapport avec les

prestations confiées dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre consécutif au concours. Il justifiera de la réalisation de missions de complexité comparable à l'objet du présent marché.

Au titre de cette exigence minimale, le candidat justifie d'au moins une réalisation d'importance ou de complexité équivalente à celle de la présente opération.

Les références portant sur des édifices patrimoniaux à caractère industriel et/ou sur des chantiers navals ne constituent pas une exigence minimale. Elles sont appréciées dans le cadre du critère de sélection n° 2, dans les conditions définies à l'article 10.2 du présent règlement.

Le terme « réalisation » correspond à la conduite de missions effectivement contractualisées, et préférentiellement achevées.

ARTICLE 7 - COMPOSITION ET TRANSMISSION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Article 7.1 - Dossier de candidature

Les candidats doivent fournir des documents rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Les candidats devront produire un dossier complet incluant :

Documents communs (fournis par l'ensemble du groupement)

- une lettre de candidature (DC1 ou format libre) établie par le candidat individuel ou le mandataire en cas de groupement, comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres en cas de réponse en groupement.
 - l'annexe 1 au présent RC : le tableau excel synthétisant les caractéristiques du groupement dûment renseigné et transmis **en version excel et pdf (avec tous les onglets renseignés)**
- en cas de sous-traitance, fournir un DC4 pour chacun des sous-traitants

Documents individuels (pour le candidat individuel, ou pour chaque membre en cas de groupement, et pour chaque sous-traitant éventuel)

- le formulaire DC2
- les déclarations sur l'honneur que le candidat ou les membres du groupement n'entrent dans aucun des cas d'exclusions prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou L. 2141-7 à L. 2141-10 du CCP
- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire, en application de l'article R. 2143-9 du CCP
- les attestations d'assurances en responsabilités civile et décennale en cours de validité afin de permettre au Maître d'Ouvrage de vérifier le niveau approprié d'assurance des risques professionnels (suivant article R2142-12 du Code de la Commande Publique).
- un justificatif datant de moins de trois mois de l'inscription au registre du commerce (extrait Kbis ou document équivalent).
- en application de l'article L. 2141-2 du CCP, les attestations de régularité fiscale et sociale du candidat et de chaque membre en cas de groupement, dans les conditions définies à l'annexe 4 du CCP
- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique.
- La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de chaque membre du groupement et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Le candidat renseignera obligatoirement, à cet effet l'annexe 1 du RC.
- La liste nominative **des personnes désignées** sur l'opération, leur fonction sur le projet, et leur CV (précisant les diplômes et expériences des personnes). Seuls les CV des personnes **NOMMEMENT DESIGNÉES** sur le projet seront analysés. Le candidat renseignera obligatoirement, à cet effet l'annexe 1 du RC.

Chacun des éventuels sous-traitants fournit également les documents précédents ainsi qu'un engagement écrit, signé par son représentant légal, indiquant qu'il participera à l'exécution du marché si le candidat est désigné comme titulaire.

L'architecte remettra :

- la copie de l'attestation d'inscription à un tableau régional de l'ordre des architectes du candidat individuel ou membre du groupement concerné, ou pour les architectes étrangers la preuve d'une autorisation d'exercice dans leur pays d'origine
- Une liste de 3 références « significatives et pertinentes » au regard de l'objet du marché, relatives à des projets effectivement contractualisés. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. Les références seront de préférence relatives à des opérations d'importance, de nature et de complexité équivalentes. **Le candidat devra obligatoirement renseigner, à cet effet, la rubrique « Références architecte(s) » de l'annexe 1 au présent règlement de concours.** Il indiquera pour chaque opération le type de programme, le maître de l'ouvrage, le type de travaux (neuf, restructuration, ...), la mission précise réalisée, le rôle tenu par le candidat, le coût HT de réalisation des travaux, la surface du projet, la date de fin de chantier si chantier terminé et à défaut la phase d'avancement. **Il est précisé que les concours pour lesquels le candidat n'a pas été lauréat ne seront pas analysés comme références.** Les références auront été exécutées au cours des 5 dernières années. Les références antérieures ou non totalement exécutées pourront ne pas être considérées.
- Une présentation illustrée de ces trois projets mentionnés ci-dessus au format **imposé par l'annexe 2 du RC (Powerpoint)**. Les illustrations peuvent être des photos, des plans, des dessins, des résumés graphiques, etc.

N.B. : le nombre maximal de références présentées reste limité à trois, quel que soit le nombre d'architectes dans le groupement. Le nom de la structure de l'architecte présentant la référence sera explicitement indiqué.

Il est précisé que la nature de l'opération est une restructuration d'un bâtiment patrimonial accueillant un chantier naval et de commerces d'habillement et d'accastillage sur un bâtiment situé dans un site.

Les autres membres du groupement remettront chacun :

- une liste de trois références significatives et pertinentes au regard de l'objet du marché pour chaque compétence visée au présent règlement (à l'exception de la compétence architecturale qui fait l'objet du point ci-dessus). Les références seront de préférence relatives à des opérations d'importance, de nature et de complexité équivalentes. Les références auront été exécutées au cours des 5 dernières années. Les références antérieures ou non totalement exécutées pourront ne pas être considérées. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. **Le candidat renseignera à cet effet obligatoirement l'annexe 1 du RC.** Il indiquera pour chaque opération le type de programme, le maître de l'ouvrage, le type de travaux (neuf, restructuration, ...), la mission précise réalisée et le rôle tenu par le candidat, le coût HT de réalisation des travaux, la surface du projet, la date de fin de chantier si chantier terminé et à défaut la phase d'avancement. **Les références présentées seront des références achevées depuis moins de 5 ans ou en phase travaux.**

Il est précisé qu'une même référence peut être présentée pour plusieurs compétences si un membre de l'équipe porte plusieurs compétences ; il faut alors dupliquer la référence et bien renseigner chaque ligne de l'annexe.

Il est rappelé que les candidats doivent obligatoirement remettre les annexes 1 et 2 du présent RC, dûment renseignées.

DUME

En application de l'article R. 2143-4 du CCP, l'acheteur accepte que les candidats présentent leur candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME), rédigé impérativement en français, en lieu et place de l'ensemble des documents et renseignements justifiant de leurs capacités.

Les candidats ne peuvent toutefois pas se limiter à indiquer dans le DUME qu'ils disposent de l'aptitude et des capacités requises sans fournir d'informations particulières sur celles-ci.

Les opérateurs économiques peuvent réutiliser le document unique de marché européen qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont toujours valables.

Article 7.2 - Accès de l'acheteur aux documents justificatifs et autres moyens de preuve

En application de l'article R. 2143-13 du CCP, les candidats ne sont pas tenus de fournir les

documents listés à l'article 7.1 du présent règlement s'ils fournissent à l'acheteur dans leur dossier de candidature les informations nécessaires pour accéder gratuitement soit à un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel, soit à un espace de stockage numérique, contenant les documents justificatifs et moyens de preuve relatifs à leurs capacités.

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis à l'acheteur lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables. S'ils font usage de cette faculté, les candidats précisent dans leur dossier de candidature la consultation lancée par l'acheteur où ces documents seraient disponibles et encore valables.

Article 7.3 - Modalités de dépôt des candidatures

Article 7.3.1 - Transmission électronique

La remise des dossiers de candidature s'effectue exclusivement de manière dématérialisée sur le profil d'acheteur dans les conditions particulières précisées à l'annexe 3 du présent règlement.

Article 7.3.2 - Copie de sauvegarde

Les candidats peuvent également transmettre, dans le délai imparti, une copie de sauvegarde sur support papier ou support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, ou clé USB). Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte les mentions suivantes :

« Copie de sauvegarde - Candidature pour le concours de maîtrise d'œuvre en vue de la réhabilitation du hangar quai de l'épi à Saint-Tropez ». Les conditions d'ouverture et d'utilisation de la copie de sauvegarde par l'acheteur sont définies à l'article 2 de l'annexe n°6 du CCP.

Article 7.4 - Date limite de transmission des candidatures

Les candidatures doivent être transmises au plus tard le **16 octobre 2026 - 12 heures**

Article 7.5 - Candidature incomplète

En application de l'article R. 2144-2 du CCP, si des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes, l'acheteur pourra demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous.

ARTICLE 8 - COMMISSION TECHNIQUE

L'acheteur peut constituer une commission technique chargée de préparer les travaux du jury (examen des candidatures et évaluation des projets). L'assistant à maîtrise d'ouvrage et programmiste (PROFILS CONSULTANTS) apporte son appui à cette commission technique.

Pour préparer le jury d'examen des candidatures, la commission technique vérifie notamment le caractère complet des pièces de candidature au regard du règlement du concours. Pour préparer le jury d'évaluation des projets, elle vérifie le contenu des prestations demandées, examine leur conformité au règlement et procède à une analyse factuelle des projets en vue de leur présentation au jury.

ARTICLE 9 - CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DU JURY

Article 9.1 - Composition du jury

Le jury est composé conformément aux articles R. 2162-22 et R2162-24 du Code de la commande publique.

Les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury, conformément à l'article R.

2162-24 du Code de la commande publique.

Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours.

Compte tenu des qualifications professionnelles exigées des candidats, au moins un tiers des membres du jury possédera la qualification professionnelle exigée ou une qualification équivalente, conformément à l'article R. 2162-22 du Code de la commande publique.

Les membres du jury relevant de ce tiers qualifié seront désignés par le maître d'ouvrage préalablement à la réunion du jury.

Le maître d'ouvrage pourra notamment désigner à ce titre des architectes, des architectes-conseils de l'État ou tout autre professionnel justifiant d'une qualification équivalente à celle exigée des candidats.

Le maître d'ouvrage pourra également désigner un spécialiste disposant d'une compétence particulière dans le domaine objet de la présente opération.

Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le jury pourra en outre auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.

Article 9.2 - Fonctionnement du jury

Article 9.2.1 - *Quorum et décision*

Le jury peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres à voix délibérative régulièrement convoqués est présente. Ce quorum se calcule en prenant en compte la totalité des membres du jury.

En l'absence de consensus, le jury délibère à la majorité des membres présents, par un vote à main levée. En cas d'égalité des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

Article 9.2.2 - *Confidentialité*

Conformément à l'article L. 2132-1 du CCP, les réunions du jury se déroulent à huis-clos et les débats ne font l'objet d'aucune diffusion extérieure, quel qu'en soit le support.

Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité durant tout le déroulement du concours.

Article 9.2.3 - *Proposition d'adaptation des documents à transmettre aux participants*

Outre ses travaux relatifs à l'analyse des candidatures et son avis sur celles-ci, le jury, après avoir pris connaissance du règlement de la deuxième phase du concours et du contenu du dossier de consultation des participants, peut proposer à l'acheteur les adaptations et précisions nécessaires à apporter à ces éléments préalablement à leur transmission aux participants retenus.

ARTICLE 10 - SÉLECTION DES CANDIDATURES

Article 10.1 - *Recevabilité des candidatures*

Le jury procédera à l'analyse des candidatures en examinant préalablement leur recevabilité en termes de complétude administrative du dossier et de conformité aux conditions de participation.

Pour être recevables, les candidatures doivent répondre aux conditions de participation suivantes :

- Conformité de la candidature au vu des conditions exposées ci-avant en termes de forme du groupement, profil du mandataire, candidatures multiples, situation juridique, garanties économiques et financières minimales (article 6.4.1), exigences minimales d'expérience professionnelle (article 6.5.4), assurance professionnelle, et aptitude à exercer la profession d'architecte.

Article 10.2 - Critères de sélection

Les candidatures recevables seront examinées par le jury sur le fondement des critères suivants énoncés

Par ordre croissant d'importance :

Critère 1 - Compétences et moyens du candidat ou de l'équipe candidate. Ces éléments sont évalués de manière transversale d'après l'ensemble des éléments fournis dans le dossier de candidature, et notamment le tableau synthétique de justification des compétences et des expériences..

En cas de groupement, l'appréciation portera également sur la cohérence et la complémentarité des membres entre eux.

Critère 2 - Pertinence des références fournies en adéquation avec l'objet de l'opération. Appréciée au regard de la qualité et de la pertinence des références présentées par le candidat ou le groupement candidat, compte tenu de la nature et de la complexité du marché. En ce qui concerne les références, seules celles indiquées dans l'annexe 1 (et annexe 2, par voie de conséquence) du présent règlement seront prises en compte au sein de l'étude des candidatures. **Celles figurant sur un hypothétique catalogue général ne seront pas analysées.**

Article 10.3 - Avis motivé du jury

Le jury est souverain pour définir ses méthodes de choix, dans le respect des conditions de recevabilité et de sélection définies ci-avant.

Le jury formule un avis motivé sur les candidats susceptibles d'être retenus au regard des termes du présent règlement. Il peut identifier jusqu'à trois candidats, sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures recevables et présentant les capacités requises.

Cet avis tient compte de l'éventualité du désistement de l'un des candidats ou de la survenance, à son égard, d'un cas d'exclusion prévu aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique.

Le jury consigne ses débats, ses propositions et ses conclusions dans un procès-verbal de ses travaux.

Article 10.4 - Processus de sélection des candidats

Après avoir pris connaissance de l'avis motivé sur les candidatures formulé par le jury, l'acheteur fixe la liste des participants pressentis et informe de leur éviction les candidats non retenus.

L'acheteur leur demande de produire les justificatifs exigés pour l'accès à la commande publique.

Les participants pressentis, et chaque membre en cas de groupement, fournissent dans les **8** jours à compter de la demande de l'acheteur les documents suivants :

- en application de l'article L. 2141-2 du CCP, les attestations de régularité fiscale et sociale du candidat et de chaque membre en cas de groupement, dans les conditions définies à l'annexe 4 du CCP ;
- l'un des documents visés par l'article D. 8222-5 du code du travail (extrait K ou K bis, carte d'identification au répertoire des métiers, devis, récépissé du dépôt de déclaration au CFE)
- une attestation sur l'honneur relative à la régularité des obligations d'emplois au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ;
- une attestation d'assurance de responsabilité décennale.

En application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, pour les pièces visées à l'article D. 113-14-I-1° du même code que l'acheteur peut obtenir directement auprès d'une autre administration, le candidat produit, et chaque membre en cas de groupement, une attestation sur l'honneur certifiant de l'exactitude de informations déclarées en lieu et place des pièces justificatives.

Si le participant pressenti ne produit pas ses justificatifs dans les délais ou s'il rentre dans un cas d'exclusion, l'acheteur sollicite le candidat suppléant identifié par le jury en lui demandant de produire à son tour les justificatifs exigés pour l'accès à la commande publique.

L'acheteur informe les candidats non retenus avant de transmettre l'invitation à concourir.*

ARTICLE 11 - INVITATION À PARTICIPER AU CONCOURS

Après avoir arrêté définitivement la liste des participants, l'acheteur leur transmettra simultanément par voie électronique une invitation à participer au concours les informant de la date et l'heure limite de transmission des prestations et de toute précision utile quant au déroulement de la deuxième phase du concours.

L'invitation à participer au concours précise également les modalités d'accès au dossier de consultation des participants.

Elle précise également, le cas échéant et au regard des propositions du jury, les adaptations et précisions qui auraient été apportées au règlement de la phase projet du concours

PHASE PROJET [REGLEMENT PROVISOIRE]

ARTICLE 12 - CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA PHASE PROJET

Réunion de présentation de l'opération et visite du site : **novembre 2026**

Réunion du jury pour examen des projets et classement : **février 2027**

Ces dates sont données à titre indicatif.

ARTICLE 13 - DOSSIER DE CONSULTATION DES PARTICIPANTS

Article 13.1 - Contenu du dossier de consultation des participants

L'acheteur met à disposition sur le profil d'acheteur le dossier de consultation des participants contenant les pièces suivantes :

- le présent règlement dans sa version définitive ;
- le CCAP et le CCTP
- le programme et ses annexes ;
- le calendrier prévisionnel de l'opération ;
- les annexes à compléter par le candidat :
 - tableau de surfaces à compléter
 - Tableau de compatibilité du projet avec la partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux à compléter par corps d'état

le projet de marché qui servira de base aux négociations (offre) ne sera transmis qu'au(x) seul(s) lauréat(s)

Article 13.2 - Réunion de présentation de l'opération et visite du site

L'acheteur réunira l'ensemble des participants pour leur présenter l'opération et le programme. Cette réunion sera assortie d'une séance de questions-réponses et d'une visite du site.

Cette réunion fait l'objet d'un compte-rendu publié sur le profil d'acheteur du maître d'ouvrage.

Article 13.3 - Questions des participants et renseignements préalables à la remise du dossier de projet

Les participants peuvent adresser leurs demandes de renseignements complémentaires et poser leurs questions au plus tard **15** jours avant la date limite de réception du dossier de projet et uniquement par la plateforme de dématérialisation de l'acheteur.

Les réponses aux questions seront publiées par l'acheteur à destination de l'ensemble des participants sur cette plateforme au plus tard **8** jours avant la date limite de réception du dossier.

ARTICLE 14 - COMPOSITION ET REMISE DU PROJET

Article 14.1 - Composition du dossier de projet

Tous les documents remis seront rédigés ou traduits en langue française.

Les prestations décrites ci-dessous sont remises de manière anonyme. Les participants veillent à ce que **toutes les pièces fournies, graphiques comme écrites, respectent l'anonymat** et ne

comportent aucune mention susceptible de le rompre. Le concours porte sur une esquisse +

a. Une lettre synthétique de présentation du projet

Présentation libre du projet(1 A4 recto seul maximum,).

Cette lettre est destinée à être lue et remise aux membres du jury

b. Un mémoire de présentation explicatif du projet (25 pages maximum) comprenant :

b.1 - Présentation sommaire, éventuellement illustrée, exposant la compréhension des enjeux de l'opération et la qualité de l'approche proposée pour la réhabilitation du bâtiment notamment au regard de l'existant, des enjeux patrimoniaux et environnementaux et des enjeux de planning.

(1 page A4 maximum)

b.2 - note de présentation des principes techniques envisagés ;(deux pages A4 maximum)

b.3 - note sur la compatibilité du projet avec la partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux ; (selon tableau et à remettre sous format EXCEL) 1 page A4

b.4 - une proposition de calendrier général prévisionnel de l'opération (études, validations, autorisations administratives, travaux ...) et une description sommaire des principes retenus (phasage éventuel, temps masqué, délais d'études et d'instruction détaillés...); (2 pages A4 maximum)

b.5 - note sur les éventuelles études complémentaires à faire réaliser par la maîtrise d'ouvrage pour la suite du projet, avec indication de leur niveau de criticité. 1 page A4 maximum

c. un cahier graphique (fichier pdf format A3) :

L'ensemble des documents ci-dessous seront remis :

- en dwg

ET en pdf format A3

Il sera indiqué sur TOUS les documents pdf :

- l'échelle du document

- ET une échelle graphique

- la position du nord

- les noms des documents

- les positions des coupes et façades pour faciliter le repérage

- les noms des locaux, leur code programme et leur surface

- toutes ces mentions devront être facilement lisibles sur tous les documents.

- plan de masse au 1/500 ;

- plans des niveaux 1/200, les plans distingueront les entités fonctionnelles par couleur :

- chantier naval : bleu

- commerce habillement : rose

- commerce accastillage : jaune

- locaux techniques : gris

- autres locaux : vert

Sur chaque local il sera indiqué son nom, et sa surface utile.

- 2 façades au 1/200 : façade sur le quai de l'épi et façade perpendiculaire au quai de l'épi

- 3 coupes significatives au 1/200.

- 2 perspectives extérieures, expression libre, vues du piéton (vues de jour, dont une vue depuis le quai de l'Epi et l'autre depuis les points hauts de la Citadelle et de la chapelle Sainte-Anne

d)2 panneaux de présentation A0 sur support rigide et léger intégrant les éléments du cahier graphique (c)

Tout complément de prestations excédant la demande définie au présent règlement de concours sera écarté.

Il est également précisé que la proposition d'honoraires n'est pas à remettre à ce stade.

Article 14.2 - Forme et présentation des prestations

14.2.1 Prestations remises par voie dématérialisée :

Les prestations sont remises par voie dématérialisée à l'exception des panneaux (pièce d) remis sur support physique.

Les fichiers porteront des dénominations suivant les nomenclatures définies à l'article 14.1 du présent règlement.

La remise du dossier de projet (**pièces numérotées a,b,c,**) s'effectue de manière dématérialisée sur le profil d'acheteur dans les conditions particulières suivantes :

<https://marches.local-trust.com/?page=Frame.ConsultationsOrganisme&org=ville-saint-tropez>

Tout complément de prestation excédant la demande définie au présent règlement de concours sera écarté par le secrétariat du concours avant sa présentation au jury mais lui sera mentionné.

Les fichiers dans lesquels un programme informatique malveillant serait détecté par le profil acheteur ne seront pas réparés et seront réputés n'avoir pas été reçus.

14.2.2 Prestations sur support physique

Conformément à l'article R. 2132-12, 5° et 6°, du code de la commande publique, il est dérogé au principe de dématérialisation totale pour les deux panneaux A0 (pièce d), remis sur support physique et déposés contre récépissés auprès du secrétariat du concours (secrétariat commande publique) dont les coordonnées sont précisées ci-après :

Les panneaux de présentation devront être déposés à la commande publique, à

l'adresse suivante:

ZA Saint-Claude -
36 avenue Bernard Blua
83990 SAINT-TROPEZ

Du lundi au vendredi de 9H à 12 Heures et de 14H à 17 H

Avant la date et heure limites fixées dans l'invitation à participer visée à l'article 11 du présent règlement.

Article 14.3 - Date limite de transmission du dossier projet

Les prestations dématérialisées sont déposées sur le profil d'acheteur avant la date et l'heure limites fixées dans l'invitation à participer visée à l'article 11 du présent règlement et la version définitive du règlement de la phase projet du concours. Les envois tardifs ne seront pas acceptés par le profil acheteur.

Les panneaux devront être remis contre récépissé à l'adresse fixée ci-dessus avant les dates et heures limites fixées dans l'invitation à participer telle que citée ci-dessus.

ARTICLE 15 - ORGANISATION DE L'ANONYMAT - SECRÉTARIAT DU CONCOURS

Le secrétariat du concours sera assuré par la Direction de la commande Publique qui sera chargée :

- d'assurer la réception et l'enregistrement des panneaux remis sous format physique par les participants ;
- l'ouverture des offres et des dossiers de projet transmis par voie électronique ;
- d'attribuer les codes d'anonymat aux dossiers et aux panneaux ;
- vérifier l'absence de toute mention ou de tout élément susceptible de permettre l'identification des participants et, si nécessaire, prendre les mesures appropriées afin de garantir l'anonymat ;
- mettre les dossiers de projet à disposition du jury dans des conditions garantissant leur anonymat.

Toute violation de la règle de l'anonymat par un participant qui ne peut pas être supprimée par l'acheteur entraînera la non-conformité du dossier de projet et conduira à son élimination par le jury.

les échanges avec les participants durant toute la phase où le concours est anonyme, notamment pour les demandes de renseignement et de pièces complémentaires seront assurées par le secrétariat de l'acheteur.

L'anonymat sera levé après le classement des projets par le jury et l'établissement de son procès-verbal.

ARTICLE 16 - ÉVALUATION DES PROJETS

Article 16.1 - *Critères d'évaluation des projets*

Les projets des participants seront classés par le jury selon les critères d'évaluation fixés dans l'avis de concours, énoncés **par ordre décroissant d'importance** et détaillés ci-dessous :

Critère 1 – Phasage de l'opération et planning de réalisation global, apprécié au regard de la crédibilité de la démonstration présentée pour tenir la fenêtre de travaux imposée (y compris phasage éventuel du chantier) et du respect des contraintes du MOA pour réaliser l'opération (délais de validation, périodes de travaux autorisées...)

Critère 2 – La qualité de la réponse au programme appréciée notamment au regard :

- de la réponse technique du projet
- de la flexibilité d'aménagement futur du bâtiment proposé (volumes, gabarits, traitement des séparatifs entre entités...)

Critère 3 – La compatibilité du projet avec l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : appréciée au regard de la crédibilité et de la robustesse de l'approche financière présentée par le participant.

Article 16.2 - *Examen des projets par le jury*

Le jury analyse d'abord la conformité administrative et formelle du dossier de projet remis par les participants au regard des exigences du règlement de concours.

Il procède ensuite à l'évaluation des projets d'après les critères fixés dans l'avis de concours et détaillés à l'article 16.1 du présent règlement.

Les règles de fonctionnement du jury sont celles fixées à l'article 9 du présent règlement.

Un procès-verbal de classement, signé par ses membres, est établi. Il comporte :

- le classement des projets ;
- les observations du jury sur les projets ;
- ses propositions sur le versement de la prime aux participants ;
- le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il

envisage en conséquence de poser aux candidats concernés.
L'anonymat est levé après la signature de ce procès-verbal de classement.

Article 16.3 - Proposition du jury sur le versement de la prime

En application de l'article R. 2172-4 du code de la commande publique (CCP), sur proposition du jury, la prime :

- ne pourra être supprimée qu'en l'absence de prestations ou si les prestations remises sont inappropriées, c'est-à-dire sans rapport avec l'objet du concours et manifestement pas en mesure de répondre sans modification substantielle aux besoins et aux exigences de l'acheteur ;
- pourra faire l'objet d'un abattement maximum de **80 %**
 - si le dossier de projet décrit à l'article 14.1 du présent règlement est incomplet ; l'abattement à ce titre n'est proposé par le jury qu'après une demande de complément formulée par le secrétariat du concours (acheteur) dans le respect de l'anonymat, restée sans suite ; si les prestations remises caractérisent un projet inacceptable, soit parce que l'acheteur ne serait pas en mesure de financer sa réalisation, soit parce qu'il contrevient manifestement à la législation en vigueur, sans modification substantielle ; si les prestations remises ne sont que partiellement conformes au programme et qu'il serait manifestement impossible, sans modifications substantielles, de les adapter lors d'un élément de mission ultérieur pour les rendre conformes.

Le procès verbal du jury motive, le cas échéant, la proposition de minoration ou de suppression de la prime.

Article 16.4 - Dialogue éventuel avec les participants

Conformément à l'article R. 2162-18 du CCP, si le jury a consigné des questions et/ou des demandes d'éclaircissement dans le procès-verbal, un dialogue est établi avec le ou les participants concernés.

Le dialogue pourra se dérouler dans le cadre d'une réunion en présence des membres du jury et des représentants des équipes participantes, ou se dérouler par écrit par voie d'échanges dématérialisés.

Aucune prestation supplémentaire ne sera produite dans le cadre de ce dialogue.

En cas de dialogue, un procès-verbal complet du dialogue retrace les questions et réponses apportées par les candidats au jury. Ces éléments ne modifient pas le classement qu'il a établi.

Article 16.5 - Désignation du lauréat

L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury, dans les 30 jours suivant la réunion du jury.

Il informe les participants non lauréats en précisant :

- le classement des projets établis par le jury ;
- le montant de la prime attribuée, et le cas échéant, les raisons qui ont conduit le jury à proposer à l'acheteur de réduire le montant de la prime indiquée dans l'avis de concours ou à ne pas la verser.

Il publie un avis de résultat de concours au BOAMP et au JOUE dans les 30 jours qui suivent le choix du ou des lauréats.

ARTICLE 17 - VERSEMENT DE LA PRIME

La prime est versée par l'acheteur aux participants sur proposition du jury. Son montant est de **12 000 € HT**. Les participants peuvent faire parvenir leur demande de paiement dès qu'ils sont informés par l'acheteur des résultats du concours ou à compter de la publication de l'avis de résultat de concours. (la prime sera répartie entre les co-traitants sur proposition du mandataire).

Le règlement de la prime s'effectue sur facture émise par le participant et déposée sur le portail public de facturation. Les délais de paiement sont conformes aux dispositions des articles R. 2192-10 et R. 2192-11 du CCP.

La rémunération de l'attributaire du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours.

Si le jury ne s'est pas réuni dans les 3 mois suivant la remise des prestations, un acompte de **10 %** de la valeur de la prime sera versé aux participants.

ARTICLE 18 - REMISE DE L'OFFRE ,NÉGOCIATION DU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE ET ATTRIBUTION DU MARCHÉ

18.1 *Objet et cadre de la négociation :*

En application de l'article R. 2122-6 du CCP, à l'issue du concours, l'acheteur sollicite du ou des lauréats la remise d'une offre en vue de la négociation du marché de maîtrise d'œuvre. La négociation est menée sur la base du projet de marché transmis au(x) seul(s) lauréat(s) - (article 13.1). Elle porte sur les conditions techniques, administratives et financières du marché, à l'exclusion de toute remise de nouvelles prestations de conception.

Article 18.2 - *Contenu financier de l'offre*

Outre les éléments demandés au projet de marché, l'offre du ou des lauréats comprend impérativement :

- un tableau de décomposition du forfait de rémunération de la maîtrise d'œuvre, faisant apparaître le taux de rémunération de la mission de base, la rémunération des autres éléments de mission et missions complémentaires (OPC, DIAG, , Etudes de synthèse), la ventilation de la rémunération par élément de mission ainsi que la répartition des honoraires entre les cotraitants du groupement ;
- le coût prévisionnel des travaux proposé par le maître d'œuvre, établi au regard du niveau d'études atteint à l'issue du concours. Les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'œuvre, le seuil de tolérance applicable ainsi que les conséquences de cet engagement sont définies par le projet de marché, conformément aux articles R. 2432-2 et suivants du Code de la commande publique.

Lorsque la mission confiée comprend l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux, l'engagement du maître d'œuvre sur le respect du coût prévisionnel des travaux est arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation des marchés de travaux, conformément à l'article R. 2432-3 du Code de la commande publique.

Le projet de marché précise également, lorsqu'elles sont applicables, les modalités de contrôle des engagements du maître d'œuvre, les seuils de tolérance ainsi que les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques conformément aux articles R. 2432-2 à R. 2432-4 du Code de la commande publique.

Article 18.3 - *Attribution du marché*

La désignation en qualité de lauréat du concours n'emporte pas attribution du marché de maîtrise d'œuvre. Ce dernier n'est attribué qu'au terme de la négociation et sous réserve de son aboutissement.

À défaut d'accord, ou si l'offre ne respecte pas le cadre financier défini à l'article 18.2, l'acheteur peut mettre fin à la négociation. Il peut alors, le cas échéant, engager la négociation avec un autre lauréat lorsque le jury en a désigné plusieurs, ou ne pas donner suite à la procédure.

Après négociation, le marché public de maîtrise d'œuvre, passé en application de l'article R. 2122-6 du code de la commande publique, est attribué par l'autorité compétente. L'acheteur publie un avis d'attribution dans les conditions prévues à l'article R. 2183-1 du code de la commande publique, dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signature du marché.

ARTICLE 19 - PUBLICATION DES PROJETS

Les participants restent propriétaires de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle associés à leurs prestations.

Ils permettent toutefois à l'acheteur d'utiliser leurs prestations dans le cadre d'une exposition publique des projets, soit dans le cadre d'une diffusion physique, soit dans le cadre d'une diffusion numérique, après la publication des résultats du concours.

ARTICLE 20 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les traitements de données personnelles réalisés par l'acheteur lors de ce concours sont réalisés conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit RGPD). Ils ont pour finalité d'assurer le bon déroulement du concours, de permettre à l'acheteur de procéder à l'analyse des candidatures et de communiquer avec les candidats.

Les destinataires exclusifs de ces données sont les personnes en charge de la mise en œuvre du concours ainsi que les membres du jury. En aucun cas, l'acheteur ne peut communiquer ces données à des tiers.

Les destinataires des données à caractère personnel sont exclusivement les personnes chargées de suivre l'exécution de la procédure.

Les données collectées lors du dépôt des candidatures et des projets seront conservées pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de signature du marché public de maîtrise d'œuvre consécutif au concours.

La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel dispose à tout moment d'un droit d'accès à ses données, d'un droit de rectification de ses données en les mettant à jour ou en les faisant rectifier, d'un droit à la limitation du traitement en sollicitant sa suspension, d'un droit d'opposition au traitement de ses données à caractère personnel, d'un droit à l'effacement en sollicitant la suppression des données à caractère personnel le concernant et d'un droit à la portabilité en récupérant ses données à caractère personnel afin d'en disposer. La demande relative à l'exercice de ces droits s'effectue par courrier auprès

- la Déléguée à la Protection des Données (DPO) : Chafika Adam - dpo@ville-sainttropez.fr

En interne, en cas de questions à poser : cadam@golfe-sainttropez.fr

■ Les candidats peuvent consulter la politique de confidentialité et de protections des données personnelles auprès de la personne désignée ci-dessus.

ARTICLE 21 - RECOURS

Le tribunal territorialement compétent est :

Tribunal administratif de Toulon, 5 rue racine BP 40510, 83041, Toulon Cedex 9, F, Téléphone : (+33) 04 94

42 79 30, Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr,

Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : - Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.- Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R 551-7 du CJA-Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

- Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :

Tribunal administratif de Toulon, 5 rue racine BP 40510, 83041, Toulon Cedex 9, F, Téléphone : (+33) 04 94

42 79 30, Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr,